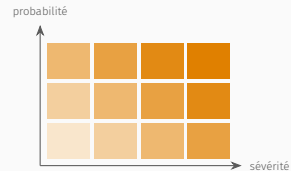


Fondements de la gestion des risques

Chapitre 3 : La gouvernance du risque



Où en sommes-nous ?

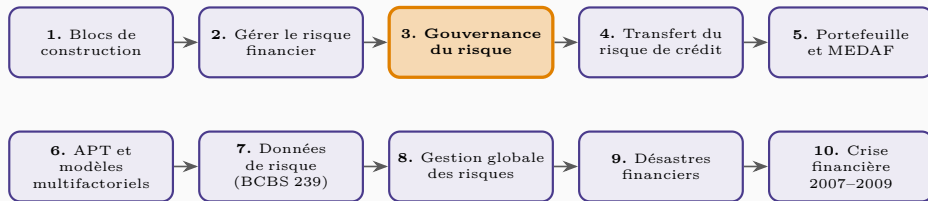
Le cadre réglementaire

Le rôle du conseil d'administration

Le directeur des risques

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Les deux premiers chapitres ont décrit ce qu'est le risque et comment on le gère techniquement. Mais **qui décide** ? Ce chapitre traite de la gouvernance : le rôle du conseil d'administration, la place du directeur des risques, l'articulation entre comité d'audit et comité des risques, et le cadre réglementaire — Bâle, Sarbanes-Oxley, Dodd-Frank — qui encadre l'ensemble depuis les grandes crises.

Le cadre réglementaire

Sarbanes-Oxley (2002)

Adoptée après les scandales Enron et WorldCom, la loi **Sarbanes-Oxley** impose aux dirigeants de certifier personnellement l'exactitude des états financiers, renforce l'indépendance des auditeurs et exige une évaluation documentée du **contrôle interne** sur l'information financière. Elle marque le passage d'une gouvernance déclarative à une gouvernance engageant la responsabilité personnelle des dirigeants.

Les accords de Bâle

Bâle I (1988) introduit un ratio de capital minimal pondéré par le risque de crédit. **Bâle II** (2004) élargit le dispositif à trois piliers — exigences minimales, surveillance prudentielle, discipline de marché — et intègre le risque opérationnel. **Bâle III**, réponse à la crise de 2007-2009, relève la qualité et le niveau des fonds propres et ajoute des exigences de **liquidité** et de **levier**.

Le Dodd-Frank Act (2010)

Cette loi américaine réorganise la supervision financière après la crise : création d'un conseil de surveillance du risque systémique, encadrement des dérivés de gré à gré, restrictions sur la négociation pour compte propre et instauration de **tests de résistance** annuels obligatoires pour les grandes banques.

Les principes du Comité de Bâle (2015)

Les *Corporate Governance Principles for Banks* précisent les responsabilités du conseil : approuver la stratégie et l'appétit au risque, superviser la direction générale, garantir l'indépendance et les moyens des fonctions de contrôle, et veiller à la cohérence entre rémunération et prise de risque.

Le rôle du conseil d'administration

Les responsabilités du conseil

Le conseil approuve la **stratégie** et l'**appétit au risque**, s'assure que la structure organisationnelle permet de les mettre en œuvre, et vérifie que les fonctions de risque, de conformité et d'audit disposent de l'indépendance et des ressources nécessaires. Il ne gère pas le risque au quotidien : il en fixe les bornes et contrôle qu'elles sont tenues.

La déclaration d'appétit au risque (RAS)

Selon le *Financial Stability Board*, la **déclaration d'appétit au risque** est l'énoncé écrit des niveaux et types de risque qu'une institution accepte de porter, exprimé en termes quantitatifs et qualitatifs, et couvrant les risques difficiles à chiffrer comme la réputation ou la conduite. C'est le document qui relie la stratégie du conseil aux limites opérationnelles.

Deux comités, deux horizons

Le **comité d'audit** examine la fiabilité de l'information financière, le contrôle interne et les travaux des auditeurs : son regard est largement rétrospectif. Le **comité des risques** examine l'appétit au risque, les expositions et les scénarios : son regard est prospectif. Les confondre revient à perdre l'une des deux perspectives.

Pourquoi la séparation s'est imposée

Avant la crise, de nombreuses banques ne disposaient que d'un comité d'audit, saturé par les obligations comptables. Les questions de risque y étaient traitées en fin d'ordre du jour, faute de temps et d'expertise. La création d'un comité des risques distinct, doté d'administrateurs compétents, est l'une des principales réformes de gouvernance post-crise.

Le directeur des risques

Chief Risk Officer

Le **directeur des risques** conçoit et pilote le dispositif de gestion des risques, veille à sa cohérence avec l'appétit défini par le conseil, et alerte sur les expositions naissantes. Son efficacité dépend d'une condition structurelle : un **accès direct au conseil**, et une nomination comme une révocation qui ne dépendent pas des seuls dirigeants opérationnels dont il contrôle l'activité.

L'indépendance n'est pas un détail d'organigramme

Si le CRO dépend hiérarchiquement de ceux dont il doit contester les décisions, sa fonction devient formelle. Les dispositifs de gouvernance robustes prévoient donc un rattachement au comité des risques du conseil, et non à la seule direction générale.

MF Global, 2011

Le courtier MF Global accumule une exposition massive à la dette souveraine européenne via des opérations de pension à échéance. Les alertes internes du directeur des risques sont écartées, et celui-ci finit par quitter l'entreprise. Sans contre-pouvoir effectif, la position se poursuit jusqu'aux appels de marge qui provoquent la faillite — la huitième plus importante de l'histoire américaine.

La leçon

La défaillance n'est pas ici un défaut de mesure : le risque était identifié et signalé. Elle tient à **l'absence de mécanisme permettant à ce signal de peser** sur la décision. C'est précisément ce que la gouvernance a pour fonction d'organiser.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La gouvernance du risque répond à la question du « qui décide ». Le cadre réglementaire — **Sarbanes-Oxley**, les accords de **Bâle**, le **Dodd-Frank Act**, les principes du Comité de Bâle de 2015 — a progressivement engagé la responsabilité personnelle des dirigeants et imposé des exigences de capital, de liquidité et de tests de résistance. Le conseil approuve la stratégie et l'appétit au risque, formalisé dans une **déclaration d'appétit au risque**; il s'appuie sur un **comité des risques** prospectif, distinct du comité d'audit. Le **directeur des risques** n'est efficace que s'il dispose d'un accès direct au conseil. Le cas MF Global rappelle qu'un risque correctement identifié et signalé ne sert à rien si aucun mécanisme ne permet à cette alerte de peser sur la décision.